

자기주식취득을 활용한 잉여금 인출 · 가지급금 상환



주식소각 등의 제한적인 경우 외에 자기주식 취득을 원칙적으로 제한하던 종전의 상법과는 달리 2012년 이후 개정상법에서는 비상장회사도 자유롭게 자기주식을 취득할 수 있도록 허용하였습니다. 비상장기업 자기주식취득은 기업잉여금 인출, 가지급금과의 상계, 자녀 지분율 높이기 등 기업의 효율성을 도모할 수 있는 다양한 법인 솔루션으로 활용될 수 있습니다.

자기주식취득이란 회사가 이미 발행한 주식을
주주로부터 매입하거나 증여에 의해 재취득하여 보유하는 것을 말합니다.
이때 회사는 취득 지분율에 해당하는 대가(시가)를 주주에게 지급하게 됩니다.



자기주식취득을 활용한 법인 솔루션

1 법인잉여금을 개인(주주)에게 이전

자기주식취득은 급여 · 상여, 배당 이외에 법인의 이익 잉여금을 대표이사 개인(주주)에게 이전할 수 있는 효과적인 방법입니다.

2 가지급금 정리재원으로 사용

대표이사의 가장 큰 골칫거리 중 하나인 가지급금 정리재원으로 사용할 수 있습니다.

3 가업승계를 위한 지분조정 및 상속세 자원 마련

대표이사 유고시 상속인들이 상속받은 대표이사 보유 지분의 일부를 자기주식취득함으로써 유가족들이 상속세를 납부할 수 있는 현금자원을 마련할 수 있습니다.

4 임직원 스톡옵션 부여주식

임직원이 스톡옵션(주식매수선택권)을 행사할 경우 부여할 주식으로 자기주식을 활용할 수 있습니다.

자기주식 취득목적에 따른 구분

자기주식취득은 취득 목적에 따라 크게 매매거래와 소각거래로 구분할 수 있습니다.

매매거래	소각거래
소각 이외 목적(처분)으로 자기주식 취득시 양도소득세 (대주주 20~25%) + 증권거래세(0.35%) 경영권 강화, 주가안정화를 통한 주주가치 제고, 임직원 상여 또는 주식매수선택권 지급 목적	소각 목적으로 자기주식 취득시 배당소득세(2,000만원 이상 종합소득) 자본금 또는 이익잉여금을 감소시키면서 주식을 소각할 목적 → 상장사의 경우 주주가치 상승으로 일종의 배당효과

주식소각거래 구분

주식소각은 감자소각과 이익소각으로 구분할 수 있으며, 실무적으로는 이익소각을 주로 활용합니다.

감자소각	이익소각
자본감소의 규정에 의한 소각	주주에게 배당할 이익을 재원으로 하는 소각

자기주식 취득시 고려사항

· 세 부담 비교

매매목적의 자기주식취득시 양도세를 부담해야 하지만 상여, 배당보다는 상대적으로 세 부담이 적기 때문에 법인의 잉여금을 개인화 할 수 있는 유용한 수단 중 하나입니다. (배우자 증여 활용 어려울 경우)

· 주주 평등

모든 주주에게 자기주식취득의 기회는 동등하게 제공하되, 실제 양도 여부는 주주의 선택사항입니다.

· 배우자 증여 활용

배우자 증여공제를 활용해 주식을 먼저 증여 한 후, 수증자의 자기주식을 취득하면 양도차익을 상당부분 줄일 수 있어 세금 측면에서 유리합니다. (단, 수증자가 1년 이상 보유 후 양도해야 수증자 취득이 인정)

· 시가매매

자기주식의 저가 · 고가 양수도시에는 증여세 또는 부당행위계산부인이 적용되므로 반드시 시가로 거래할 수 있도록 주의해야 합니다. 다만, 소각목적의 자기주식취득시에는 저가(액면가)취득이 가능하며, 이 경우에는 특수관계자간 증여의제 문제가 없도록 균등취득을 권장합니다. (신이익소각)

· 부채비율 고려

자기주식취득은 부채비율 증가로 이어지므로, 여유자금 내에서 그리고 부채비율이 악화되지 않는 범위 내에서 실행되어야 합니다.

자기주식취득은 상법상 절차 규정을 준수해야 함은 물론 취득 거래 전체 과정의 실질이 중요합니다. 반드시 전문가와의 충분한 컨설팅을 통해 진행되어야 할 것입니다.